

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3509/2530

นางวิจิตรา คำชู
นายวิชา บุญนา

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 453, มาตรา 537, มาตรา 572

การที่จำเลยทำสัญญาเช่าบ้านพิพาทจากโจทก์ ต่อมาทำสัญญาจะซื้อจะขายบ้าน และที่ดินพิพาทจากโจทก์ วางเงินมัดจำบางส่วนเงินส่วนที่เหลือแบ่งชำระเป็นงวด และจะโอนกรรมสิทธิ์ในบ้านและที่ดินพิพาทในงวดสุดท้าย ดังนี้สัญญาจะซื้อจะขาย ดังกล่าวคือสัญญาเช่าซื้อ เมื่อจำเลยไม่ชำระเงินค่าเช่าซื้อบ้านและที่ดินที่เหลือให้แก่ โจทก์ตามข้อตกลงเพิ่มเติมย่อมถือว่าสัญญาเลิกกันแล้ว.

โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยและบริวารคืนบ้านเลขที่ 15/164 และที่ดินโฉนดเลขที่ 62708 และออกไปจากบ้านและที่ดินดังกล่าวของโจทก์ให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหาย พร้อมด้วยดอกเบี้ยแก่โจทก์

จำเลยให้การและฟ้องแย้งและแก้ไขคำให้การและฟ้องแย้งว่าได้ทำสัญญาเช่า บ้านและต่อมาได้ทำสัญญาจะซื้อจะขายบ้านและที่ดินของโจทก์ตามฟ้องจริง จำเลย คงค้างชำระอยู่เพียง 353,000 บาท จำเลยมิใช่เป็นฝ่ายผิดสัญญา โจทก์ไม่ยอมคิด เงินที่จำเลยได้ชำระไปแล้วให้แก่จำเลย ขอให้ยกฟ้องของโจทก์ ให้โจทก์รับชำระ

ราคาที่ยังขาดอยู่อีก 353,000 บาท แล้วโอนบ้านและที่ดินให้จำเลย หากโจทก์ไม่ปฏิบัติตามขอให้โจทก์คืนเงินที่จำเลยชำระไปแล้วกับค่าเสียหายตามฟ้องแย้งของจำเลย

โจทก์ให้การแก้ฟ้องแย้งและแก้ไขคำให้การแก้ฟ้องแย้งว่าจำเลยแต่ผู้เดียวเป็นฝ่ายผิดสัญญาโอนบ้านและที่ดินจึงไม่มีสิทธิให้โจทก์คืนเงินจำนวนตามฟ้องแย้ง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยและบริวารออกไปจากบ้านเลขที่ 15/164 และที่ดินโฉนดเลขที่ 62708 ของโจทก์ คำขอนอกนี้ให้ยกให้ยกฟ้องแย้ง

โจทก์และจำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยชดเชยค่าเสียหายให้แก่โจทก์เดือนละ 2,000 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจำเลยและบริวารจะออกไปจากบ้านเลขที่ 15/164 และที่ดินโฉนดเลขที่ 62708 ของโจทก์ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "...ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายคงพึงได้ตามที่คู่ความรับกัน และตามคำวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์โดยไม่มีผู้ใดฎีกาคัดค้านว่า เดิมจำเลยเช่าบ้านโจทก์อยู่อาศัย ต่อมาเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2523 จำเลยทำสัญญาจะซื้อขายบ้านและที่ดินพิพาทจากโจทก์ในราคา 800,000 บาท จำเลยชำระเงินมัดจำให้โจทก์ในวันทำสัญญา 65,000 บาท กำหนดโอนกรรมสิทธิ์และชำระเงินส่วนที่เหลือกันภายในวันที่ 5 พฤษภาคม 2523 ปรากฏตามสัญญาจะซื้อขายเอกสารหมายเลข 3 เมื่อถึงกำหนดวันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ จำเลยไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาได้จึงได้ทำบันทึกข้อตกลงเพิ่มเติมกับโจทก์เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2523 โดยจำเลยชำระเงินค่าบ้านและที่ดินพิพาทอีก 100,000 บาทให้โจทก์ ส่วนที่เหลือแบ่งชำระเป็นงวดให้แล้วเสร็จ

ภายใน 1 ปี ปรากฏตามบันทึกข้อตกลงเพิ่มเติมเอกสารหมาย จ.5 เมื่อครบกำหนดที่ จำเลยจะต้องชำระราคาบ้านและที่ดินพิพาทให้โจทก์เพื่อจะได้โอนกรรมสิทธิ์กันในวันที่ 5 กรกฎาคม 2524 จำเลยยังขอต่อสัญญาจะซื้อจะขายออกไปอีก 6 เดือน ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 5 มกราคม 2525 โดยจำเลยสัญญาว่าหากถึงกำหนดจำเลยยังไม่สามารถชำระเงินให้โจทก์ได้ จำเลยตกลงจะคืนบ้านและที่ดินให้โจทก์ทันทีโดยไม่ติดใจเรียกร้องเงินที่ได้ชำระให้แก่โจทก์ไปแล้วคืน ไม่ว่าจะเป็นเงินเท่าไร ปรากฏตาม บันทึกข้อตกลงเพิ่มเติมเอกสารหมาย จ.6 ต่อมาเมื่อครบกำหนดชำระหนี้ค่าซื้อบ้าน และที่ดินพิพาทตามบันทึกข้อตกลงเพิ่มเติมเอกสารหมาย จ.6 แล้ว ปรากฏว่าจำเลย ชำระเงินให้โจทก์รวมทั้งสิ้นเพียง 378,000 บาท ซึ่งรวมทั้งค่าผลประโยชน์ตอบแทน ด้วย ยังคงค้างชำระค่าซื้อบ้านและที่ดินพิพาทอีก 4 แสนบาทเศษถือได้ว่าจำเลยเป็น ฝ่ายผิดสัญญา โจทก์มีสิทธิรับเงินที่จำเลยได้ชำระให้โจทก์ไปแล้วได้ตามบันทึกข้อตกลงเพิ่มเติมเอกสารหมาย จ.5

การที่จำเลยทำสัญญาเช่าบ้านพิพาทจากโจทก์ ต่อมาทำสัญญาจะซื้อจะขายบ้าน และที่ดินพิพาทจากโจทก์ วางเงินมัดจำบางส่วนเงินที่เหลือแบ่งชำระเป็นงวดและจะ โอนกรรมสิทธิ์ในบ้านและที่ดินพิพาทในงวดสุดท้าย สัญญาจะซื้อจะขายดังกล่าวคือ สัญญาเช่าซื้อนั่นเองเมื่อจำเลยไม่ชำระเงินค่าเช่าซื้อบ้านและที่ดินที่เหลือให้แก่โจทก์ ตามบันทึกข้อตกลงเพิ่มเติมเอกสารหมาย จ.6 ย่อมถือว่าสัญญาดังกล่าวเลิกกันแล้ว จำเลยต้องคืนบ้านพิพาทให้แก่โจทก์ทันทีตามบันทึกข้อตกลงเพิ่มเติมดังกล่าว เมื่อ โจทก์มีหนังสือบอกกล่าวให้จำเลยออกไปจากบ้านพิพาทแล้ว จำเลยไม่ยอมออกไป ย่อมถือได้ว่าจำเลยอยู่ในบ้านพิพาทต่อไปโดยละเมิด โจทก์มีสิทธิฟ้องขับไล่จำเลย ได้..."

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยชดเชยค่าเสียหายให้แก่โจทก์เดือนละ 2,000 บาท นับแต่วันที่ 6 มกราคม 2525 จนกว่าจำเลยและบริวารจะออกไปจากบ้านเลขที่

15/164 และที่ดินโฉนดเลขที่ 62708 ของโจทก์นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์.

(ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล-สมศักดิ์ เกิดลาภผล-สาระ เสาวมล)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>